

통 보

1. 제 목 : 급식위탁계약 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : □□·○○○보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○보훈요양원에서는 입소자의 급식제공을 위한 급식위탁 용역을 체결하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제4조(계약의 원칙) 제1항에 따라 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 따라 계약업체(주)동원홈프드는 신의성실의 원칙에 따라 계약이행을 준수하여야 하며 「급식위탁 등 운영계약 특수조건」 제7조(근로자의 운영) 제5항에 따라 종사자의 건강검진을 매년 1회 실시하여 요양원에 서면으로 통지하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 특수조건 제14조(보험가입) 제1항, 제2항에 따라 위생적인 급식과 안전을 이행하기 위하여 1사고 당 일정금액 이상의 음식물 배상책임보험에 가입 및 각종 사고 발생 시 인적, 물적 피해를 충분히 보상할 수 있도록 가스사고배상책임 보험과 구내식당에 대한 화재보험을 가입하고 보험증서를 요양원에 제출하도록 정하고 있습니다.

따라서 요양원 급식위탁 담당자는 계약서에 명시된 계약이행에 준수여부 확

인과 필요한 관련서류를 징수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2021년 □□·○○○보훈요양원 종합감사 시 급식위탁운영 계약을 확인한 결과 「급식위탁 등 운영계약 특수조건」에 따른 종사자 연1회 종합검진결과서, 음식물 배상책임보험증서, 가스사고배상책임보험, 화재보험 증서를 미징구한 사실이 있습니다.

[표] 급식위탁용역 관리 미흡사항

(단위: 백만원)

소속기구	계약명	계약기간	계약금액	계약업체	미흡사항
□□	급식위탁 운영계약	'XX.X.X. ~'XX.X.X.	###	(주)0000	종사자 종합검진 결과서 음식물배상책임 보험 가스사고 배상책임보험 등 미징구
○○○	급식위탁 운영계약	'XX.X.X. ~'XX.X.X.	###	(주)0000	종사자 종합검진 결과서 음식물배상책임 보험 가스사고 배상책임보험 등 미징구

4. 관계기관 의견

- 해당 보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□·○○○보훈요양원장은

- 급식위탁용역의 계약된 과업이 성실히 수행될 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)